

עין משפט  
נר מצוה

יב א מיי פ"ג מהל' חסות הל' י"א ופי' הל' יא סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ק"י לו סעי' א:

יג ב מיי פ"ג שם הל' יב סמג שם טוש"ע שם ס"י לו סעי' ג וס"י נה סעי' ז:

יד ג מיי פכ"א מהל' חסורי צ"ה הל' לא סמג לאחין קפי טוש"ע שם ס"י ט סעי' א:
טו ד מיי פ"י מהל' חסות הל' יא ופט"ז הל' כט סמג עשין מח טוש"ע שם ס"י נה סעי' ו וס"י ק סעי' מד:

**תוספות רי"ר**

**א"ל** מר בר אמימר לרב אשי הכי אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה דרב ששת פי' דפשיט לעיל בתו מאלמנא ודאמר שפעשה ידיה לאחין. ורב אשי אמר הלכתא כוותיה דרב. ומסיק תלמודא והלכתא כוותיה דרב: **מתני'** המאיר את בתו וגירשה אירסה ונתארמלה כתובתה שלו השיאה וגירשה השיאה ונתאלמנה כתובתה שלה ר"י אומר הראשונה של אב. א"ל משהשיאה אין לאביה בה רשות. פי' כיון שבד' האב לקדשה וזוכה בכסף קידושיה וזכה נמי בכסף כתובתה של שני האירוסין הללו כיון שלא נשאת ולא בגרה ואכתי לא נפקא מרשותי' ובידיה גוביינא נמי היא ברשותה וקסבר האי תנא יש כתובה לארוסה. אבל אם השיאה וגירשה השיאה ונתאלמנה כתובתה שלה ואצ"פ שנכתבה הראשונ' בעודה אורסה בתר גוביינא אולינן וכיון דנשאת כבר יצאה מרשות האב וכתובתה שלה רי"י פליג בראשונה ואמר שהוא של אב: מ"ט דרי"י רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו הואיל וברשותו נכתבין פי' המאנים וזו הראשונת נכתבו בעודה אורסה קודם שנשאת ולא אזיל רי"י בתר גוביינא: תנאי מודה רי"י במאיר בתו כשהיא קטנה ובגרה ואח"כ נשאת שאין לאביה רשות בה פי' כשנכתבה הכתובה הראשונה קודם נישואין בגורת הות ולא נכתבו ברשותו ומכאן מוכיח שיש כתובה לארוסה בתנאי ב"ד ואצ"ג דלא כתב לה. דאי בדרבב לה עסקין אמאי מודה בהא רי"י והא בשעת אירוסין דכתב לה (ארוסה) [קטנן] הות ורי"י אזיל בתר כתיבה אלא ש"מ בדלא כתב לה עסקין ויש כתובה לארוסה ואצ"ג דלא כתב לה: השיאה וגירשה וכו' טעמא דהשיאה וגירשה השיאה ונתארמלה כלומר היינו טעמא דנקט נישואין בתרי גווני חד בגירושין וחד באלמנות ולא נקט תרוייהו באלמנות משום דלא ניחא ליה לתנא לאשמעין בקלקול ובאשה מקולקלת

דכי נתאלמנה תרי זימני נשאת לא' ומת לב' ומה לג' לא נתשא ואי הוה תרוייהו בגירושין א' לא סתם לן כוותיה אלא אורחיה דתלמודא הכי הוי לתני בגירושין תרי זימני אבל כי קתני חד בגירושין וחד בנשואין הא ודאי לאו אורחיה דתלמודא הוא ומשום דבעי למיסחם לן כרבי תני הכי אבל נתאלמנה תרי זימני תו לא חזיא לאנסובי ואגב אורחיה קסתינן לן תנא כו' דאמר בתרי זימני הוי חזקה: ומגיבא מאימת גביא ב' פי' המורה לענין זכיה דאב

## מג:

**שפצעה בפניה**. ואס תאמר תקשי הך צרייתא לרצ וריש לקיש דמשמע צהצוול לקיש דאמר פלעה צפניה דהוי דאב ויש לומר דצפתת דעד הנערות מודו כולי עלמא דהוי דאב למוכרה והתם פליגי צמה שהיא נפחתת גס מנערות ואילן וסבר רבי יוחנן דכל הפחיתה הויא דאב דאזיל ונעשה לה צעוד שהיא צרשות אז אי נמי צפחיתת מכירה מודו כולי עלמא דהויא דאב והתם פליגי צמה שנפחתה לקידושין דסבירא להו לרצ וריש לקיש דלא זכיא ליה רחמנא אלא קידושין ממנ<sup>א</sup> ויוריב"ז<sup>א</sup> פירש אע"ג דפליגי צפלעה צפניה בקלן לה ידיה מודו כולי עלמא דהוי דאב ומוקמי וס' צרייתא דהכא צמצלות גדולות וסברי נמי דלין אדם מוריש מעשה ידיה לאחין:

**טעמא דהשיאה וגרשה וכו'**. משום מאן דאמר מעיין גורס (יבמות דף סד:) דייק לה מסיפא ואס תאמר ותקשי ליה מרישא דמשמע דמזול גורס ויש לומר דמני למימר דנקט רישא אגב סיפא וריב"ן מוקי כולה מתניתין צלשה אחת ומפרש הכי טעמא דהשיאה וגרשה אחר שאירסה ונתארמלה הא השיאה ונתארמלה תו לא הוי מני למימר השיאה שנית ואין נראה לרי"י דאם כן לא הוה מני מוכח אלא למאן דאמר מוזל גורס דלמאן דאמר מעיין גורס אכתי הוי מני למתני תו השיאה ואס כן תקשי ליה ממתני' דהכא: ו**ב"מגבא** מאימת גביא. פירש צקונטרס אי משעת אירוסין דהא מההיא שעמא אחייב ליה בתקנתא דרבנן או דלמא עד שעת כתיבה דהויא מלוה צשטר לא טרפא ממשעבדי וקשה לרי"י דמאי שייכא הך צעיא הכא ועוד מדנקט מאימת גביא משמע דנשואא צעי מלחה זמן טורפת ואחמי' ליצעי אי לא אירוסות טרפי ממשעבדי או לא ונראה לרי"י דדוקא צהך דמיירי רבי יהודה צה צמארכס את צמו וצגרה ואחר כך ניסת קא צעי דאי טעמא דמודה משום דלא נכתבו צרשותו הוי טעמא משום דצשעת כתיבה מחלה לשיעבודא דלא תקינו ליה רבנן לאב לאב כללא מחלה ואס כן אהי גופה נמי לא גביא מידי או דלמא טעמא דר' יהודה לאו משום דמחלה לשעבודא קמא קאמר אלא משום דלא תקינו לאב זכיה צשלא נכתבה צרשותו ומיחו היכא דלא נכתבה כלל פשיטא דהוי דאב כגון שגירשה מן האירוסין ואס כן גביא מומן ראשון ודוחק להעמיד

כולה שמעתין אליבא דרבי יהודה ונראה לרשב"א דאליבא דרבנן צעי וצעי טפי הכא מצעלמא היכא דליכא אז דהכא אס נתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין היתה הכתובה של אז וכי היכי דמפסיד כחו האב צשעת נשואין מספקא ליה אס גס היא מפסדת:

הכא

לזמן שני דאי מפקא למיגבי צשל שלש מאות נמצאו שטרי הלקוחות קודמין: **גובה**. מאחיס וטורפת לקוחות מומן הכתוב: **ואס איפא**. דסבר רב הונא חוב ראשון מומן ראשון ותוספת מומן שני ה"ג תיגבי מאחיס מומן ראשון ומאה מומן שני: **כיון דלא כפיצ**

**צה**. ככתובה שניה: **צצני** ואוסופים **לך תלם מאה מאחיס**. ש"מ לא להוסיף על הראשונה צא ולא תגבה השניה אלא"כ הראשונה צטלה: **הכא**

אחד זה ואחד זה מן הנישואין:
אמר רב [הונא] הוציאה עליו ב' כתובות אחת של מאחיס ואחת של ג' מאות באת לגבות מאחיס גובה מומן ראשון [באת לגבות] ג' מאות גובה מומן שני וכלהו חמש מאות לא גביא דכיון דלא כתב לה צביתי ואוספי לך ג' מאות אמאחיס הכי קא"ל אי מומן ראשון גבית גבי מאחיס ואי מומן שני גבית גבי ג' מאות פי' אחי תרצה למחול שיעבודך שלא לטרוח לקוחות שקנו לאחר זמן ראשון עד מזה הן תיגבי ג' מאות וכיון שלא קרעה הראשונה ידה על העליגה או תגבה מאחיס מומן ראשון כגון שאין לה מה לטרוף מומן

# נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

**שפלעה צפניה**. דאפחתה מכספא דאי איתיה לאב דיליה הוא דהא יש לו צה מכר: **אמר רב זירא ואמרי לה אמר רבי זירא**. הוא רבי זירא הוא ה"ר זירא אלא צצול מקמי דסליק לארעא דישראל לקמיה דרבי יוחנן ואין סמיכה צצול הוו קרו ליה רב זירא וצהא שמעתא איכא למ"ד מקמי דסמכוהו אמרה ואיכא למ"ד צתר דסמכוהו אמרה: **שמואל**. הוו קרו ליה שקוד על שום דהלכתא כוותיה צדיני ושקוד על דצריז לאומרס כהלכתא<sup>א</sup>: **הא רב אמרה**. לעיל: **כרצ ששא**.

דפשיט לעיל צמו מאלמנתו ואמר מעשה ידיה לאחין: **בתני'** **כסונסה של אז**. כסונה שהיא גובה משני ארוסין הללו וקסבר יש כסונה לארוסה וצימי נערות וקטנות קאמר: **כסונסה שלה**. דמשהשיאה פקעה רשותו וצתר גוציינא אזלינן וצציינא צתר הכי הוא ולא אזלינן צצמר כתיבה לומר הואיל והראשונה נכתבה צעודה צרשות האב תיהוי דאב: **הראשונה של אז**. טעמא מפרש בגמרא: **גב'ו** **טו לא חזיא לאינוסוי**. דהויא חזקה להיות צעליה מתיס ודק תנא צמלתיה דלא ליעקוט צדךן פורענות: **ואגב אורחיה**. צצעי לאגמורין משפט הכתובה ומחלוקת ר' יהודה ורבנן נקט לינשא ידיה למסתם לן כרבי דאמר צמס' יבמות (דף סד:) נשאת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא צצתרי וזמי הויא חזקה: **דמשעת אירוסין**. של צצל הראשון נתחייב לה כתובה וזה צה אז צאל צלירוסין שני לא וזה דמשנשאת לראשון פקעה וכותיה מיניה: **הואיל וצצרשותו נכסצין**. כתובה הראשונה שהיה לפני הנשואין והלך צגרה קודם נשואין לא נכתבה צרשותו. הא דגרסינן <sup>א</sup>נכתצס לשון רציס אמנה ומאחיס דכתובה קאי: **ומגבא מאימת גביא**. כלומר לענין זכיה דאב דאז דהא חזין דלאו צצר אירוסין אזלינן אפי' לרי"י דקדמני ומודה רי"י צמארכס את צמו וצגרה כו' אלמא צצר כתיבה אזיל לענין מערף לקוחות מאימת טרפא ממשעבדי משעת אירוסין דהא מההיא שעמא אחייב בתקנתא דרבנן או דלמא עד שעת כתיבה דהויא מלוה צשטר לא טרפא: **מנה מאחיס**.

דמתקנתא דרבנן מחייב צשטר מומן אירוסין אס מת או גרשה לאחר נשואין טורפת לקוחות שלקחו מנכסיו מומן אירוסין ואילן דמההיא שעמא אשתעבד: **וטוספס**. שמעלמא<sup>א</sup> היא צאה לה לא נשתעבד עד זמן כתיבת הכתובה שקנו מידו וכתב: **אחד זה ואחד זה נשואין**. דהיא גופה ככל למחלה גובה מומן ראשון [באת לגבות] ג' מאות גובה מומן שני וכלהו חמש מאות לא גביא דכיון דלא כתב לה צביתי ואוספי לך ג' מאות אמאחיס הכי קא"ל אי מומן ראשון גבית גבי מאחיס ואי מומן שני גבית גבי ג' מאות פי' אחי תרצה למחול שיעבודך שלא לטרוח לקוחות שקנו לאחר זמן ראשון עד מזה הן תיגבי ג' מאות וכיון שלא קרעה הראשונה ידה על העליגה או תגבה מאחיס מומן ראשון כגון שאין לה מה לטרוף מומן

מסורת הש"ס

א) [נמשנה שנמשנות ליתא], ב) כ"מ קו: [יבמות יו. סד: שירובין לו. סנהדרין פא: מד' י. סד:], ג) [ובמות' דמנחות מ: השניו צוה דר' זירא לאו היינו רב זירא], ד) [ונערין ערך שקד א' איתא שהיה שקוד על דלמי מורה], ה) ספ"א: שמעלמא (ו) מ"י כ"י,

**תורה אור השלם**

- ↑ והתנהלקם אתם לבניכם אחריכם לְרִשֵּׁת אֶתְּוָה לְעֵלְם בְּהֵם תַּעֲבֹדוּ וּבְאֻחִיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאֻחוֹ לֹא תִרְדֶּה בּוֹ בְּפִיךָ: ויקרא כו מה

**גליון הש"ס**

רש"י ד"ה **הואיל וברשותו וכו'** נבדבים לשון ריבוס' עי' מו"ט פ"ג מ"ו דמכות:

**תוספות רי"ר** (המשך)
חזין דלאו בתר אירוסין אזלינן ואפי' לרי"י דקדמני ומודה רי"י וכו' אלמא בתר כתיבה אזיל ולא פליגי רי"י והמחיס אלא בזכות האב אבל שיעבוד כתובה מאימת חיילא לא קטיוור והשאת איבעיא לן כל אשה שנשאת ונתאלמנה או נתגרשה וצאת לגבות כתובתה לטורפה ממשעבדי היינו מן הלקוחות מאיזה זמן טורפת מנה מאחיס יש לה בתנאי ב"ד משעה שאירסה וכתובה כתב לה עכשיו בעת הנישואין ומאחיס זה ותוספת ועכשיו מאיזה זמן היא טורפת מומן אירוסין או מומן כתיבת הכתובה שהיא בעת הנישואין אמר ר"ה מנה ומאחיס מן האירוסין ותוספת מן הנשואין פי' מנה מאחיס שנתייבש מן משעת אירוסין בתנאי ב"ד בביא משעת אירוסין ותוספת לא נשתכבה לה אלא משעת נישואין ורב אסי אמר אחד זה ואחד זה מן האירוסין ואח"כ דנאי ב"ד הוא להיות כתובה לארוסה ה"ם הם נתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין. אבל אשה שנשאת וכתוב לה מאחיס ותוספת בתר נישואין אזילי ולא בביא להו אלא משעת נישואין דהכי הוי עיקר תנאי ג) דינו משנשאת. וגם מכאן מוכיח שיש כתובה לארוסה ואצ"ג דלא כתב לה דאי כתב לה אמאי פליג ר"א למימר מן הנשואין והא כתב לה מן האירוסין ונשתעבדו לו נכסיו. ואמרין לקמן מאי הוי עלה ת"ש דאמר רי"י אי"ש משום רי"א ברו"ש מנה מאחיס מן האירוסין ותוספת מן הנשואין וכו"א אחד זה ואחד זה נשואין והלכתא ומסיק תלמודא והלכתא

אחד זה ואחד זה מן הנישואין:
אמר רב [הונא] הוציאה עליו ב' כתובות אחת של מאחיס ואחת של ג' מאות באת לגבות מאחיס גובה מומן ראשון [באת לגבות] ג' מאות גובה מומן שני וכלהו חמש מאות לא גביא דכיון דלא כתב לה צביתי ואוספי לך ג' מאות אמאחיס הכי קא"ל אי מומן ראשון גבית גבי מאחיס ואי מומן שני גבית גבי ג' מאות פי' אחי תרצה למחול שיעבודך שלא לטרוח לקוחות שקנו לאחר זמן ראשון עד מזה הן תיגבי ג' מאות וכיון שלא קרעה הראשונה ידה על העליגה או תגבה מאחיס מומן ראשון כגון שאין לה מה לטרוף מומן

<sup>[1]</sup> אזיל צ"ל לא הוי ידעין דסתם לן תנא כוותיה: ב) הוא פירש"י ז"ל ג) אזיל צ"ל דאם כבר נשאת שמגבה מן הנשואין